



VERTRÄGE

Freelancer- & Dienstleistungsvertrag

Grenzwertig GmbH | Guerilla-Marketing-Agentur

Vertragsparteien

Wer schliesst den Vertrag ab, und wer vertritt Grenzwertig GmbH?

Auftraggeberin: Grenzwertig GmbH, Musterstrasse 12, 7000 Chur

Vertreten durch: Lara Eberhard, Indira Hagmann und Sheryn Locher (Geschäftsführerinnen)

Auftragnehmer:in: [Name / Firma der freien Mitarbeiterin, des freien Mitarbeiters oder des externen Dienstleisters], [Adresse], [E-Mail / Telefon]

Nachfolgend gemeinsam die «Vertragsparteien».

Vertragsgegenstand / Leistungsbeschreibung

Welche konkrete Leistung wird für welche Kampagne erbracht?

Kampagne / Projekt: [Bezeichnung der Kampagne]

Leistung: [z. B. Street-Art-Umsetzung, Kamera- und Schnittarbeiten, Aufbau/Requisiten vor Ort]

Ort und Zeitraum: [Ort], [Datum/Zeitraum]

Änderungen oder Erweiterungen der Leistung bedürfen der schriftlichen Bestätigung beider Parteien vor Ausführung.

Vergütung

Wie und wann wird die freie Mitarbeiterin oder der freie Mitarbeiter bezahlt?

- Stunden- bzw. Tagessatz: CHF [Betrag] pro [Stunde/Tag]
- Spesen (Material, Anfahrt): [nach Aufwand / pauschal CHF ...], gegen Beleg
- Fälligkeit: Rechnungsstellung nach Leistungserbringung, zahlbar innert 30 Tagen

Honorare an freie Mitarbeitende werden als Aufwand der jeweiligen Kampagne verbucht; Sozialversicherungsbeiträge sind, sofern die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer nicht als selbständigerwerbend bei der AHV-Ausgleichskasse gemeldet ist, von dieser Person selbst abzurechnen.

Rechte an Arbeitsergebnissen

Wem gehören die erstellten Inhalte, und wofür dürfen sie verwendet werden?

Sämtliche im Rahmen dieses Auftrags erstellten Inhalte (Fotos, Videos, Skizzen, Designs, Texte u. Ä.) gehen mit vollständiger Bezahlung der Vergütung als Nutzungsrechte an Grenzwertig GmbH über. Grenzwertig GmbH darf diese Inhalte für die Kampagne sowie zur eigenen Bewerbung (Website, Social Media, Portfolio) verwenden.

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer bestätigt, dass die erstellten Inhalte keine Rechte Dritter (Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechte) verletzen, und dass für allfällig abgebildete Personen deren Zustimmung zur Veröffentlichung eingeholt wurde.

Eine Nennung der Urheberin bzw. des Urhebers erfolgt, sofern gewünscht und branchenüblich, z. B. in Social-Media-Credits.

Geheimhaltung

Was muss bis zur Durchführung der Aktion vertraulich bleiben?

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer behandelt Kampagnendetails, Standorte, Termine und interne Informationen von Grenzwertig GmbH bis zur öffentlichen Durchführung der Aktion vertraulich, insbesondere um den Überraschungseffekt der Guerilla-Aktion nicht zu gefährden.

Haftung

Wer haftet wofür, wenn bei der Aktion etwas schiefgeht?

Grenzwertig GmbH klärt die für die Aktion nötigen Bewilligungen sowie Marken-, Bild- und Persönlichkeitsrechte vorgängig ab. Für Schäden, die trotz sorgfältiger Planung durch unvorhersehbare Reaktionen Dritter oder behördliche Entscheide entstehen, haftet Grenzwertig GmbH nicht, soweit gesetzlich zulässig. Für Schäden, die durch grobfahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers entstehen, haftet diese Person selbst.

Vertragsdauer & Kündigung

Wie lange läuft der Vertrag, und wie kann er vorzeitig beendet werden?

Dieser Vertrag ist auf die oben genannte Einzelleistung befristet und endet automatisch mit deren vollständiger Erbringung und Bezahlung. Eine vorzeitige Beendigung durch eine der Parteien ist mit einer Frist von [z. B. 5 Arbeitstagen] schriftlich möglich; bereits erbrachte Leistungen werden anteilmässig vergütet.

Schlussbestimmungen

Welches Recht gilt, und wo ist der Gerichtsstand?

Es gilt schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Chur. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.

Unterschriften

Ort, Datum: _____

Ort, Datum: _____

Grenzwertig GmbH (Lara Eberhard / Indira Hagmann / Sheryn Locher)

[Name Auftragnehmer:in]